

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3948/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
นครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่

โจทก์
จำเลย

นาง ปา ทอง ดี นอก หรือ นา ดี

ป.อ. มาตรา 68

การที่จำเลยเดินออกจากบ้านมาตามถนนในหมู่บ้านเนื่องจากน้อยใจที่ถูกสามีดู
ด่า มีคนเข้ามาเตะกันและจับแขนจำเลย จำเลยตกใจหันกลับไปพร้อมกับแกว่งมิดโต้
ที่ถือมาเพื่อป้องกันตัวไป 3-4 ครั้งครั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องจึงจำได้ว่าเป็นผู้เสียหาย
การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำไปเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิด
จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง และการกระทำ
ดังกล่าวพอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่มีความผิด

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 364,
365 และริบมิดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
295 จำคุก 9 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คง

จำคุก 6 เดือน ริมมิดของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เสียด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องผู้เสียหายถูกจำเลยทำร้ายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย มีบาดแผลดังปรากฏตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.1 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีเพียงว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความสรุปเป็นใจความว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 22 นาฬิกา ขณะผู้เสียหายกำลังนอนเล่นอยู่ที่นอกชานบ้านได้ยินเสียงจำเลยทะเลาะกับสามีแล้วเดินผ่านมาทางบ้านผู้เสียหายพร้อมกับร้องตะโกนด่าสามีโคตรของสามีและพวกบ้านด่านข้างเนื่องจากผู้เสียหายเป็นคนบ้านด่านข้างด้วย จึงได้ร้องบอกจำเลยไปว่า หากจะด่าสามีก็ให้ด่าสามีเพียงคนเดียวอย่าด่ารวมถึงคนบ้านด่านข้างด้วย พอผู้เสียหายพูดจบจำเลยก็ร้องด่าผู้เสียหายแล้ววิ่งเข้ามาที่ชานเรือนของผู้เสียหาย ไข่มิดโต้ที่จำเลยถือติดมือมาด้วยฟันผู้เสียหายถูกที่เหนือคิ้วซ้ายและที่เอวด้านซ้ายผู้เสียหายวิ่งหนีไปบ้านผู้อื่น เห็นว่า หากเพียงแต่ผู้เสียหายห้ามมิให้จำเลยด่าคนบ้านด่านข้างเพียงอย่างเดียวดังผู้เสียหายเบิกความก็ไม่น่าจะเป็นเหตุให้จำเลยถึงกับตัดสินใจไข่มิดโต้ที่ถือติดมือมาตรงเข้าฟันผู้เสียหายดังที่ผู้เสียหายเบิกความ ข้อเท็จจริงน่าเชื่อตามที่จำเลยนำสืบว่า ขณะที่จำเลยเดินออกจากบ้านเนื่องจากน้อยใจที่ถูกสามีดุด่ามาตามถนนในหมู่บ้าน มีคนเข้าเตะกัน และจับแขนจำเลย จำเลยตกใจหันกลับไปพร้อมกับแกว่งมิดโต้ที่ถือมาเพื่อป้องกันตัวไป 3-4 ครั้ง ครั้นเมื่อได้ยินเสียงร้องจึงจำได้ว่าเป็นผู้เสียหาย ประกอบทั้งผู้เสียหายเองก็เบิกความ

ตอบทนายจำเลยถามค้านตอนหนึ่งว่า ในคืนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายกับนายทองพูน ทองมี ได้ไปซื้อสุราที่บ้านจำเลยแล้วนำไปดื่มกันที่บ้านของผู้เสียหายดังนั้น ผู้เสียหายอาจมีอาการเมาสุราและไม่พอใจที่จำเลยด่าสามีแล้วพาดพิงมาถึงตนก็เป็นได้ จึงได้ตามไปเตะกันและจับแขนจำเลยดังที่จำเลยนำเสนอ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยกระทำไปเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการกระทำอันละเมิดต่อกฎหมาย เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำดังกล่าวพอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่มีความผิดศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์-เชียรไท สุนทรนนท)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>